

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ประไพ ลิ้มปรั่งพัฒน์ กิจ
นาย คุณ ธร อัศร มงคล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 1382

ผู้ร้องเข้าครอบครองที่พิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 10 ปี แม้ผู้ขายที่พิพาทให้แก่บิดาผู้ร้องมิใช่เจ้าของที่พิพาทก็ตาม แต่เมื่อผู้ร้องมิได้ครอบครองแทนผู้อื่น ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2490 นายโชติละวะเปาระยะบิดาผู้ร้อง ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจากนายจู เดือนเพ็ญ ที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลหนอง ช้ำซากอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวาโดยในขณะที่ซื้อ เข้าใจว่าเป็นที่ดินมือเปล่า แต่ต่อมาภายหลังปรากฏว่าเป็นที่ดินบางส่วนของที่ดิน โฉนดที่ 3320 ตำบลหนองช้ำซากอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อซื้อแล้วบิดาผู้ร้อง ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์และปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยความสงบ และโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2504ผู้ร้องได้รับมรดก ที่ดินดังกล่าวและเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วย เจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินโฉนดที่ 3320 เลขที่ดินที่ 11 ตำบลหนอง
ข้าซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 113 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา เดิมเป็นของ
นางพลับ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2486 นางพลับถึงแก่กรรม นางไฉ่เฮียะ หรือนันทนา อัคร
มงคลมารดาผู้คัดค้านเป็นผู้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2490 มารดาผู้
คัดค้านได้ให้นายโชติ ละวะเปาระยะ บิดาผู้ร้องปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำประโยชน์ใน
ที่พิพาท และมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลที่ดินของมารดาผู้คัดค้านด้วย ในปี พ.ศ. 2504
บิดาผู้ร้องถึงแก่กรรมผู้ร้องได้ขออาศัยอยู่ในที่พิพาทและเป็นผู้ดูแลที่ดินให้แก่มารดา
ผู้คัดค้านต่อจากบิดา ในปี พ.ศ. 2510 มารดาผู้คัดค้านได้ขายที่ดินทั้งแปลงให้แก่นาง
เฝ้า สุวรรณพงษ์ ผู้ร้องขออาศัยและรับหน้าที่ดูแลที่ดินให้นางสาวเฝ้าต่อมาอีก ครั้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 นางสาวเฝ้าได้ยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านได้ให้ผู้
ร้องอยู่อาศัยในที่พิพาทต่อมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทขอให้ยก
คำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดที่ 3320 ตำบลหนองข้าซาก อำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เฉพาะเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
นางประไพลิ้มปรั่งพัฒนกิจ ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
1382

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทั้งบิดาผู้ร้องและตัวผู้ร้องเข้าครอบ
ครองที่พิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะผู้ร้องได้

ครอบครองที่พิพาทติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว แม้ผู้ขายที่พิพาทให้แก่บิดา
ผู้ร้องมิใช่เจ้าของที่พิพาทก็ตาม แต่เมื่อผู้ร้องได้ครอบครองที่พิพาทด้วยความสงบ
เปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมากกว่า 10 ปีโดยมิได้ครอบครองแทนผู้อื่น
ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1382..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>